

# 中级会计职称

## 《经济法》考前密训营

主讲：周周老师

■ 2026 年

## 专题一 公司法律制度习题纯享

1. 【多选题】下列关于子公司和分公司的表述中，符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 子公司有独立财产
- B. 子公司没有独立的公司章程
- C. 分公司有独立的公司名称
- D. 分公司可以独立从事经营活动

2. 【单选题】甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的股东为张某、王某和李某。三人分别的出资比例为 52%、24%、24%。2025 年 10 月，甲公司按照法定程序召开股东会，拟审议为张某的个人银行贷款提供担保的事项。三位股东都出席了股东会。已知，公司章程未对担保事项的表决作出特别规定。根据公司法律制度的规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 公司不得为股东提供担保
- B. 张某无权出席股东会会议
- C. 该项决议必须经张某的赞成才能通过
- D. 该项决议只有王某赞成时，该项决议不能通过

3. 【多选题】甲有限责任公司的股东吴某认缴出资 20 万元，出资期限为 2025 年 12 月 31 日。2024 年 7 月 8 日，吴某在尚未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给魏某。根据公司法律制度的规定，下列对于上述出资义务承担的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 由吴某承担出资义务，魏某无须承担
- B. 由魏某承担出资义务，吴某无须承担
- C. 由魏某承担出资义务，吴某承担补充责任
- D. 由吴某承担出资义务，魏某承担补充责任

4. 【多选题】甲有限责任公司的股东林某认缴出资 20 万元，出资期限为 2024 年 7 月 1 日。2024 年 7 月 8 日，林某在未缴纳出资的情况下将其股权全部转让给徐某。根据公司法律制度的规定，下列关于上述出资义务承担的说法中，正确的有（ ）。

- A. 徐某如果知道林某未缴纳出资的情况，由徐某和林某承担连带责任
- B. 徐某如果知道林某未缴纳出资的情况，由徐某承担补充责任
- C. 徐某如果不知道林某未缴纳出资的情况，由徐某承担补充责任
- D. 徐某如果不知道林某未缴纳出资的情况，由林某承担出资责任

5. 【多选题】甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）章程规定全体股东出资期限为 2024 年 12 月 31 日。2025 年 3 月 15 日，甲公司董事会在核查股东出资情况时发现，股东赵某未依法履行出资义务。甲公司于 4 月 1 日向赵某发出书面催缴通知书，并给予其宽限期至 6 月 30 日。赵某期满仍未出资。甲公司董事会于 7 月 10 日作出股东失权决议，次日向赵某发出失权通知。下列说法中，正确的有（ ）。

- A. 董事会无权作出股东失权决议
- B. 赵某自 7 月 11 日起丧失其未缴纳出资的股权
- C. 失权股权 6 个月内未转让或注销的，由公司其他股东按照其出资比例足额缴纳相应出资
- D. 股东向人民法院提起失权异议之诉的，不丧失其未缴纳出资的股权

6. 【多选题】甲股份有限公司（以下简称“甲公司”）股本总额为9 000万元，股东人数为50人（其中张某持股5%，杨某持股4%），公司章程中规定的董事会成员人数为18人，监事会成员为9人。股东一次缴清出资，甲公司章程中对股东表决权行使事项未作特别规定。根据公司法律制度的规定，甲公司出现的下列情形中，属于应当在两个月内召开临时股东会会议的有（ ）。

- A. 张某和杨某共同提议召开临时股东会会议
- B. 董事人数降至11人
- C. 监事会提议召开临时股东会会议
- D. 未弥补的亏损额为2 999万元

7. 【多选题】张某、王某、李某、赵某共同成立甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）。四人的出资比例分别为10%、20%、30%和40%，公司章程对股东会表决的事项无特别规定。下列关于甲公司股东会表决事项的表述中，不符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过公司增资的决议
- B. 张某请求甲公司为其提供担保，四位股东均出席，赵某赞成即可通过表决
- C. 王某和李某行使表决权赞成即可通过发行公司债券的决议
- D. 对股东会行使职权的事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章

8. 【多选题】甲上市公司董事会共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七位董事。某次董事会召开会议审议对外投资方案，己、庚因与投资项目有关联关系，未出席会议参与投票，丁、戊因在外地洽谈业务也未出席会议参与投票（未委托其他董事代为出席参与投票），甲、乙、丙出席了该次会议并参与投票。该次会议通过了一项违反法律规定的投资决议，给公司造成严重损失。该次会议的会议记录记载，董事甲在该项决议表决时表明了异议。根据公司法律制度的规定，下列有关本案的说法中，正确的有（ ）。

- A. 该次董事会出席会议的董事人数不符合法律规定
- B. 该次董事会出席会议的董事人数符合法律规定
- C. 甲、乙、丙应对公司的损失承担赔偿责任
- D. 乙、丙应对公司的损失承担赔偿责任

9. 【多选题】下列属于有限责任公司监事会的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 罢免违反公司章程的财务负责人
- B. 每届任期为3年，任期届满，连选可以连任
- C. 监事因行使职权聘请事务所协助的费用，由公司承担
- D. 设置监事会主席1人，由全体监事半数以上选举产生

10. 【多选题】2025年5月，某公司在董监高换届改选时，下列人员中，不得担任董监高的有（ ）。

- A. 赵某，担任甲公司的经理期间，因董事会决策失误，导致甲公司破产清算，清算事项于2021年1月完结
- B. 钱某，因犯高空抛物罪被剥夺政治权利，2022年2月执行期满
- C. 孙某，因侵占财产被判刑，2023年3月执行期满
- D. 李某，2024年4月因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人

11. 【单选题】李某是某股份有限公司（非上市公司）的股东，已连续 90 日持有该公司 5% 的股份。公司章程未就股东行使知情权事项另有规定。根据公司法律制度的规定，下列各项中，李某可以行使知情权的是（ ）。

- A. 基于正当目的复制会计账簿
- B. 基于正当目的查阅会计凭证
- C. 复制股东名册
- D. 查阅董事会会议记录

12. 【多选题】乙股份有限公司（以下简称“乙公司”）是甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的全资子公司，甲公司现已连续持有乙公司的股份 200 天。甲公司的股东王某发现，乙公司的董事李某侵害了乙公司的利益，一定情形下，特定股东为了维护乙公司的利益可以自己的名义向人民法院提起股东诉讼。下列各项中，属于上述特定情形的有（ ）。

- A. 王某书面请求甲公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- B. 王某书面请求乙公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- C. 甲公司书面请求甲公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝
- D. 甲公司书面请求乙公司的监事会提起诉讼，遭到拒绝

13. 【多选题】根据公司法律制度的规定，下列有关股份有限公司的发起设立的表述中，正确的有（ ）。

- A. 半数以上的发起人是中国境内有住所
- B. 发起人不少于 3 人
- C. 公司章程应当由发起人共同制订
- D. 设立公司时应发行的全部股份由全体发起人认购

14. 【多选题】飞天影业股份有限公司于 2024 年 6 月在深圳证券交易所上市。下列股份转让行为中，符合公司法律制度规定的有（ ）。（非标准题型）

- A. 公司的发起人赵某 2025 年 5 月将其所持有的本公司股份总数的 1% 转让
- B. 董事钱某 2026 年 3 月将其所持有的本公司全部股份 800 股一次性转让
- C. 监事孙某 2026 年 4 月将其所持有的本公司股份总数的 20% 转让
- D. 经理李某 2026 年 5 月离职，8 月转让其所持有的本公司所有股份
- E. 董事长林某所持有的本公司 30% 的股份全部被司法强制执行

15. 【多选题】2025 年 5 月，甲上市公司（以下简称“甲公司”）为了转换本公司发行的可转换为股票的公司债券，经股东会授权，董事会会议决议依法收购本公司股份。下列关于本次收购的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲公司应当将本次收购的股份在 6 个月内转让或注销
- B. 须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议
- C. 甲公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的 15%
- D. 甲公司应当通过公开的集中交易方式完成本次股份收购

16. 【多选题】下列关于国有独资公司组织机构的表述中，不符合公司法律制度规定的有（ ）。

- A. 董事会成员由股东会选举产生
- B. 董事会成员中，应当过半数为外部董事，并应当有公司职工代表

- C. 履行出资人职责的机构可以授权董事会决定公司的制定公司章程事宜
- D. 国有独资公司的董事长由全体董事过半数同意选举产生

17. 【单选题】2025 年，某公司注册资本为 4 000 万元，该公司累计提取的法定公积金累计额为 1 800 万元。该公司拟用法定公积金转增公司资本。根据公司法律制度的规定，该公司法定公积金转增资本的最高额为（ ）万元。

- A. 1 800
- B. 1 000
- C. 2 000
- D. 800

## 参考答案

### 1. 【答案】AD

【解析】选项 B：子公司有独立的公司章程。

选项 C：分公司没有独立的公司名称。

### 2. 【答案】D

【解析】公司为公司股东或者实际控制人提供担保，应当经股东会决议；接受担保的股东或者受担保的实际控制人支配的股东，不得参加该担保事项的表决；该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。本题中，满足法定条件时，公司可以为股东张某提供担保（选项 A 错误）；接受担保的股东虽然不得参与本次担保事项的表决（选项 C 错误），但是《公司法》并没有禁止其“出席该次股东会会议”（选项 B 错误）；本次股东会会议所涉决议事项应当经出席会议的其他股东所持表决权（48%）过半数（ $>24\%$ ）才能通过，因此必须经王某和李某都赞成才能通过，只有王某赞成时（ $=24\%$ ），该项决议不能通过。

### 3. 【答案】ABD

【解析】股东转让已认缴出资但未届出资期限的股权的，由受让人承担缴纳该出资的义务；受让人未按期足额缴纳出资的，转让人对受让人未按期缴纳的出资承担补充责任。选项 C 正确，其余选项不正确。

### 4. 【答案】AD

【解析】未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资或者作为出资的非货币财产的实际价额显著低于所认缴的出资额的股东转让股权且受让人“知道”该事实的，转让人与受让人在出资不足的范围内承担“连带责任”；受让人“不知道”且不当知道存在上述事实的，由“转让人”承担责任。

### 5. 【答案】BC

【解析】公司成立后，董事会应当对股东或者发起人的出资情况进行核查，发现股东或者发起人未按照公司章程规定的出资日期足额缴纳出资的，应当由公司向股东或者发起人发出书面催缴书催缴出资。书面催缴书可以载明自公司“发出催缴书之日起不少于 60 日”的缴纳出资宽限期。宽限期届满后，股东或者发起人仍未履行出资义务的，公司经“董事会”决议（选项 A 错误）可以向该股东或者该发起人发出书面失权通知。自“通知发出之日”起，该股东或者该发起人即丧失其未缴纳出资的股权（选项 D 错误）。丧失的股权应当依法转让，或者相应减少注册资本并注销该股权。股东对失权有异议的，应当自“接到失权通知之日起 30 日内”，向人民法院提起诉讼。

### 6. 【答案】BC

【解析】选项 A：股东（单独或合计）持有的股份不足 10% 以上，无权提议召开临时股东会会议；选项 B：董事人数已经不足章程所定人数的  $\frac{2}{3}$ （ $11 \text{ 人} < 18 \times \frac{2}{3} = 12 \text{ 人}$ ），应当召开临时股东会会议；选项 C：监事会有权提议召开临时股东会会议；选项 D：公司未弥补的亏损未达到股本总额的  $\frac{1}{3}$ （ $2\,999 \text{ 万元} < 9\,000 \times \frac{1}{3} = 3\,000 \text{ 万元}$ ），无须召开临时股东会会议。

### 7. 【答案】ABC

【解析】（1）有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外；在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。（2）选项 A：公司的增资决议属于有限责任公司股东会特别决议事项，须经代表  $\frac{2}{3}$  以上表决权的股东通过；在本题中，赵某占有 40% 表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。选项 A 错误。（3）选项 B：为股东提供担保，由股东会决议，须经出席会议的其他股东所持表决权过半数方可通过，在本题中，出席会议的其他股东所持表决权的总数为 90%（即：表决权  $> 45\%$  才能通过该担保决议），赵某的表决权只有 40%，因此该决议不得通过。选项 B 错误。（4）选项 C：发行公司债券的



决议属于股东会的一般决议事项，须经代表过半数表决权的股东通过，王某和李某的表决权总和为 50%（20%+30%），该决议不能通过。选项 C 错误。（5）选项 D：对股东会行使职权的事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。选项 D 正确。

8. 【答案】BD

【解析】（1）上市公司董事会会议董事出席要求为“全体无关董事过半数出席”。本题中，全体无关董事为 5 名，过半数为 3 名。因此，甲、乙、丙出席了该次会议并参与投票符合要求。选项 A 错误、选项 B 正确。（2）丁、戊、己、庚根本未参与，免除责任；甲表明了异议并记载于会议记录中，免除责任，选项 C 错误、选项 D 正确。

9. 【答案】ACD

【解析】选项 A：决定解聘高级管理人员，属于董事会的职权；监事会只能“提出罢免建议，不能直接罢免”；选项 C：“监事会”行使职权所必需的费用，由公司承担。选项 D：设置监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

10. 【答案】BCD

【解析】选项 A：赵某对甲公司的破产清算不负个人责任，不限制其担任董监高。选项 B：因罪夺权+执行期满未逾 5 年，不得担任董监高。选项 C：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序（黑五类）+被判处刑罚+执行期满未逾 5 年，不得担任董监高；选项 D：个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人的，不得担任董监高。

11. 【答案】C

【解析】股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证。公司章程对持股比例有较低规定的，从其规定，选项 A、B 不当选。股份有限公司的（任一）股东均有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告，选项 C 当选，选项 D 不当选。

12. 【答案】BD

【解析】本题考查“双重股东代表诉讼”：（1）所谓“特定股东”，有限责任公司指任一股东，股份有限公司指连续 180 日以上单独或者合计持有 1%以上有表决权股份的股东；（2）所谓“一定情形”，是指先书面请求全资子公司（乙公司）的董事会或者监事会（本题是董事侵权，应该请求监事会）提起诉讼，如果被拒绝，或者其收到书面请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使全资子公司利益受到难以弥补的损害的，符合条件的股东才可以提起双重股东代表诉讼。

13. 【答案】ACD

【解析】选项 B：设立股份有限公司，发起人应为“1 人以上 200 人以下”。

【拓展】《公司法》中涉及半数以上的规则只有三处：

- （1）设立股份有限公司应当有半数以上的发起人在中华人民共和国境内有住所；
- （2）采用无面额股的，应当将发行股份所得股款的 1/2 以上计入注册资本，其余金额计入资本公积。
- （3）当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。

14. 【答案】BCE

【解析】（1）选项 A：公司公开发行股份前已发行的股份，“自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内”不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。（2）选项 BCE：董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上市公司董事和高级管理人员所持股份不超过 1 000 股的，可以一次性全部转让，不受

25%的比例限制；上市公司董事和高级管理人员因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的，不受25%的比例限制。（3）选项D：董事、监事、高级管理人员“离职后6个月内”，不得转让其所持有的本公司股份。

15. 【答案】BD

【解析】选项A、C：公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的“10%”，并应当在“3年内”转让或者注销。

16. 【答案】ACD

【解析】选项A：国有独资公司“不设股东会”，股东会成员由国有资产监督管理机构“委派”。选项C：履行出资人职责的机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，但“公司章程的制定”和修改+增加或减少注册资本+公司的合并+分立+解散+申请破产+分配利润（特别决议7-1+3），应当由履行出资人职责的机构决定。选项D：国有独资公司的董事长由履行出资人职责的机构从董事会成员中“指定”。

17. 【答案】D

【解析】

- （1）法定公积金起码留存1 000万元（转增前注册资本 $\times$ 25%=4 000 $\times$ 25%）；
- （2）可用于转增资本的最高额=1 800-1 000=800（万元）。